

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4067/2532	นาง จำลอง กิจ พยัคฆ์	โจทก์
	นาง สมบัติ สังข์ กระจาย	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย น้อย ทอง อ่อน	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156

การขอขยายระยะเวลาการบังคับคดี มีผลเท่ากับเป็นการขอละเลาการบังคับคดี และการจะให้ทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์หรือไม่ เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะจำเลยจะฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ไม่ได้.

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พื้นที่ดินโจทก์ห้ามจำเลยและจำเลยร่วมเกี่ยวข้องกับที่ดินโจทก์ต่อไป จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ขยายระยะเวลาการบังคับคดีออกไป จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยขอขยายระยะเวลาการบังคับคดีมีผลเท่ากับเป็นการขอทุเลาการบังคับคดี เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ ก็เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ จำเลยจะฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวหาได้ไม่ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลย.

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>